

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3225/2535

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญไทยฮาร์ดแวร์
นายวิชัย ชัยปริญญา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 249

ป.รษฎากร มาตรา 104, มาตรา 118

ปัญหาว่าเอกสารหลักฐานแห่งการกู้ยืมมิได้ปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าตาม
ประมวล-รษฎากร ศาลจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาในศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ จำเลยก็ยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกาได้

ใบยืมของชั่วคราวมีข้อความเพียงว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2528 จำเลยยืมเงิน
ไป 40,000 บาท และมีลายมือชื่อจำเลยในช่องผู้รับของ เป็นเพียงหลักฐานแห่งการกู้
ยืมเป็นหนังสือ มิใช่สัญญากู้ยืม จึงไม่ตกอยู่ในบังคับที่จะต้องปิดอากรแสตมป์

โจทก์มอบอำนาจให้ ด.เป็นตัวแทนมีอำนาจฟ้องคดี ด.จึงมีอำนาจแต่งตั้ง
ทนายความว่าความแทนได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 60 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายตามพ์ทวีปดำเนินคดีแทน เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ไป ๔๐,๐๐๐ บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๕๑,๕๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า นายตามพ์ทวีปไม่มีอำนาจแต่งตั้งนายณัฐชัยเป็นทนายเรียง และลงชื่อในฟ้อง จำเลยไม่ได้กู้ยืมเงินโจทก์ เอกสารท้ายฟ้องมิใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรก โจทก์ไม่ได้ปิดอาการเสตมป์และขีดฆ่าในใบยืมของชั่วคราวซึ่งเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมตามประมวลรัษฎากร จึงต้องห้ามมิให้รับฟังพยานเอกสารดังกล่าว เห็นว่า ปัญหานี้มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แต่ศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงหยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้ ศาลฎีกาได้ตรวจใบยืมของชั่วคราวเอกสารหมายเลข ๒ แล้วปรากฏว่ามีข้อความสาระสำคัญเพียงว่า เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ จำเลยยืมเงินไป ๔๐,๐๐๐ บาท และมีลายมือชื่อจำเลยในช่องผู้รับของเท่านั้น เอกสารดังกล่าวจึงเป็นเพียงหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ

มิใช่สัญญากู้ยืม จึงไม่ตกอยู่ในบังคับที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ ดังนั้น ศาลจึงรับฟังใบ
ยืมของชั่วคราวเอกสารหมายเลข ๖๒ เป็นพยานหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้ไม่ขัดต่อ
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘

ประการที่ ๒ โจทก์มิได้มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน การที่โจทก์ให้กู้ยืมเงิน
จึงเป็นการกระทำนอกวัตถุประสงค์ เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาใน
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ประการที่ ๓ หนังสือมอบอำนาจของโจทก์มิได้ระบุให้อำนาจนายตามพ์ทวีป
แต่งตั้งทนายความได้แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า มีอำนาจแต่งตั้งทนายความได้จึงไม่
ชอบ เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๐ บัญญัติว่า "คู่
ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คู่ความเป็นผู้ไร้ความ
สามารถหรือผู้แทนในกรณีที่คู่ความเป็นนิติบุคคลจะว่าความด้วยตนเองและดำเนิน
กระบวนการพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของตนหรือจะแต่งตั้ง
ทนายความคนเดียวหรือหลายคนให้ว่าความ และดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนตน
ก็ได้"

ถ้าคู่ความหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำหนังสือ
มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้แทนตนในคดี ผู้รับมอบอำนาจเช่นนั้นจะว่าความ
อย่างทนายความไม่ได้แต่ย่อมตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาได้" เมื่อ
หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ๑๑ ข้อ (๒) ได้มอบอำนาจให้นายตามพ์ทวีปเป็น
ตัวแทนมีอำนาจยื่นฟ้องเป็นคดีอาญา คดีแพ่งและหรือคดีล้มละลาย นายตามพ์ทวีป
จึงมีอำนาจแต่งตั้งทนายความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
๖๐ วรรคสอง ดังกล่าว

พิพากษายืน.

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายบุญส่ง ฤกษ์สมบูรณ์ดี

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายอรรถพร บุษาลี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ